CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Abonnements à la plateforme Ouvretaferme

Version du 1er octobre 2026, applicable aux abonnements souscrits ou renouvelés à compter du 1er novembre 2026

ARTICLE 1 — PARTIES ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») régissent la vente des abonnements aux Services payants de la plateforme Ouvretaferme par la société **OTF**, SAS au capital de 40 000 euros, 21, rue de Pagnat, 63450 Saint-Amant-Tallende, RCS Clermont-Ferrand 102 075 736, TVA FR63102075736 (« OTF »), à toute exploitation agricole, à tout collectif qui regroupe ou accompagne des exploitations agricoles, ou à tout autre professionnel, agissant pour les besoins de son activité ou de son objet, ainsi qu'aux particuliers et aux établissements scolaires visés à l'article 3 des CGU (« le Client »).

Elles constituent, conformément à l'article L. 441-1 du Code de commerce, le socle unique de la négociation commerciale. Elles prévalent sur tout document du Client. Elles sont complétées par les conditions générales d'utilisation (« CGU »), la politique de confidentialité et l'accord de traitement des données (Annexe 1), qui en font partie intégrante.

Elles remplacent, pour les Services concernés, les conditions de l'adhésion à l'association Ouvretaferme. Les termes définis dans les CGU ont le même sens dans les CGV.

Lorsque le Client est un consommateur ou un non-professionnel au sens du Code de la consommation, l'article 13 des CGU s'applique et prévaut sur toute stipulation contraire des CGV.

ARTICLE 2 — OFFRES ET PRIX

Les offres, leur contenu et leurs prix figurent dans la grille tarifaire en vigueur, publiée sur ouvretaferme.org/presentation/offres et reproduite en **Annexe 2** à la date de la présente version. La grille applicable à un abonnement est celle en ligne au jour de sa souscription ou de son renouvellement. OTF archive chaque version de la grille avec sa date de mise en ligne.

Les prix sont exprimés en euros, avec la mention « hors taxes » ou « toutes taxes comprises » qui figure sur la page des offres ; la TVA est facturée au taux en vigueur. L'abonnement est payable annuellement, par Structure, même lorsque le prix est présenté sous forme mensuelle.

Révision. OTF peut modifier ses prix pour les périodes à venir. Le nouveau prix est notifié au Client au moins soixante jours avant l'échéance de son abonnement. Il s'applique à compter du renouvellement, sauf résiliation par le Client avant cette échéance.

ARTICLE 3 — SOUSCRIPTION

L'abonnement est souscrit en ligne par un Administrateur de la Structure, qui l'engage ; lorsque la Structure compte plusieurs Administrateurs, chacun d'eux a ce pouvoir. Le Client choisit son offre, prend connaissance des CGV et des CGU et les accepte par une case à cocher, puis procède au paiement. OTF confirme la souscription par e-mail et adresse la facture correspondante. Le contrat est conclu à la réception du paiement ou, pour les adhérents visés ci-dessous, à la validation de la souscription.

Fin de la période gratuite. Les Structures qui utilisaient gratuitement un Service devenu payant sont informées au moins trente jours avant le 1er novembre 2026. À défaut de souscription, l'accès au Service payant est suspendu à cette date, les Données de la Structure restant consultables et exportables sans limitation de durée dans le cadre de l'offre gratuite.

Adhérents de l'association au module Comptabilité. L'adhésion à l'association pour l'année 2026 donne accès au module Comptabilité jusqu'au 31 décembre 2026. L'adhérent peut souscrire un abonnement dès le 1er novembre 2026 ; cet abonnement prend effet le 1er janvier 2027 et court un an à compter de cette date. Il n'est rien facturé au titre de l'abonnement avant cette date.

ARTICLE 4 — DURÉE ET RENOUVELLEMENT

L'abonnement est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de souscription, ou de sa date de prise d'effet lorsqu'elle est différée en application de l'article 3.

Il est renouvelé tacitement pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une des parties au plus tard à la date d'échéance, depuis l'espace « Abonnement » ou par e-mail. OTF rappelle au Client, par e-mail, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant chaque échéance, la date de renouvellement, le prix applicable et le moyen de résilier.

ARTICLE 5 — PAIEMENT

Le prix est payable d'avance, en une fois, à la souscription puis à chaque renouvellement, par carte bancaire ou prélèvement via le prestataire de paiement Stripe, ou par virement bancaire à réception de la facture. OTF ne conserve aucune donnée de carte bancaire. Le Client autorise le prélèvement automatique du prix à chaque renouvellement.

Les factures sont émises électroniquement et mises à disposition dans l'espace du Client. Elles sont transmises par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation agréée à compter de la date à laquelle OTF y est tenue par la réglementation sur la facturation électronique.

Retard de paiement. Tout retard entraîne de plein droit, sans rappel, (i) des pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, et (ii) une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce ou à toute disposition qui lui serait substituée. Le Client peut également se voir réclamer une indemnisation complémentaire, sur justification.

Après une relance restée sans effet pendant quinze jours, OTF peut suspendre l'accès aux Services payants jusqu'au paiement. Le Client conserve pendant la suspension la possibilité d'exporter ses données.

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS D'OTF

- fournir les Services souscrits conformément à leur description, avec les moyens d'un professionnel diligent (obligation de moyens) ;
- mettre à disposition une documentation en ligne. OTF ne fournit pas d'assistance individuelle ni de support technique personnalisé en dehors des offres « Communauté » et « Intégrale ». Dans le cadre de ces offres, vendues par OTF, l'accompagnement (conseiller dédié, formations, webinaires, analyse technico-économique, espace d'échange) est assuré par la FRAB AuRA, prestataire d'OTF, selon le programme publié sur la page des offres ; OTF répond envers le Client de la fourniture de cet accompagnement ;
- annoncer les interruptions programmées avec un préavis raisonnable et rétablir les Services dans les meilleurs délais en cas d'incident ;
- maintenir la conformité réglementaire des fonctions dont elle fait une caractéristique (logiciel de caisse au sens de l'article 286, I, 3° bis du CGI, facturation électronique), et informer le Client de toute évolution affectant ces fonctions ;
- protéger les données dans les conditions de l'accord de traitement des données et notifier au Client toute violation de données le concernant (art. 33, 2 du RGPD).

Si OTF retire, en cours d'abonnement, une fonctionnalité figurant dans la description de l'offre souscrite, elle en informe le Client au moins soixante jours à l'avance, conformément à l'article 4 des CGU. Le Client peut alors résilier l'abonnement et obtenir le remboursement de la part du prix correspondant à la période restant à courir.

ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DU CLIENT

— utiliser les Services conformément à leur destination, aux CGU et à la réglementation ;

— payer le prix aux échéances ;

— vérifier les documents produits au moyen des Services (factures, écritures, déclarations) et conserver ceux qu'il est légalement tenu de conserver ;

— exporter régulièrement ses données ;

— pour la vente en ligne, respecter les obligations prévues à l'article 8 des CGU à l'égard de ses propres clients.

ARTICLE 8 — DONNÉES

Pour les données que le Client enregistre sur ses clients, adhérents, fournisseurs et salariés, OTF agit en qualité de sous-traitant du Client au sens de l'article 28 du RGPD. L'accord de traitement des données, qui figure en **Annexe 1** et à l'adresse https://www.ouvretaferme.org/static/ouvretaferme/main/document/accord-de-traitement-des-donnees.pdf, régit ces traitements. Pour les autres traitements, OTF est responsable de traitement dans les conditions de la politique de confidentialité. La propriété et l'usage des Données de la Structure sont régis par l'article 5.2 des CGU.

ARTICLE 9 — RESPONSABILITÉ

Chaque partie répond des dommages directs et prévisibles causés à l'autre par un manquement établi à ses obligations. Sont exclus les dommages indirects, notamment la perte d'exploitation, le manque à gagner et le préjudice commercial, ainsi que la perte de données imputable au Client ou résultant d'un défaut d'export de sa part.

La responsabilité totale d'OTF au titre du contrat est limitée au montant payé par le Client au cours des douze mois précédant le fait générateur. Cette limitation ne s'applique pas en cas de faute lourde ou dolosive ou d'atteinte aux personnes. Pour les manquements à l'obligation de sécurité des données, la limite est portée à trois fois ce montant, sans pouvoir être inférieure à 5 000 euros.

Aucune partie n'est responsable d'un manquement dû à un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Si l'empêchement dure plus de trente jours, chaque partie peut résilier le contrat. Le Client est alors remboursé de la part du prix correspondant à la période non exécutée.

ARTICLE 10 — RÉSILIATION

— **Par le Client, à l'échéance** : selon l'article 4, sans frais.

— **Par le Client, en cours d'abonnement** : la fermeture du compte est possible à tout moment ; elle ne donne pas lieu à remboursement, sauf dans les cas prévus aux articles 6, 9 et 12, aux articles 11 et 12 des CGU et à l'article 7 de l'accord de traitement des données.

— **Pour manquement** : chaque partie peut résilier le contrat en cas de manquement grave de l'autre partie, non réparé dans les quinze jours suivant une mise en demeure par e-mail avec accusé de réception ou par lettre recommandée. Lorsque la résiliation est due à un manquement d'OTF, le Client est remboursé de la part du prix correspondant à la période restant à courir.

Sort des données. À la clôture de son compte, le Client dispose de quatre-vingt-dix jours pour exporter ses données dans des formats structurés et couramment utilisés. OTF l'assiste raisonnablement, sans frais de changement de fournisseur,

conformément au règlement (UE) 2023/2854 sur les données. Les données sont ensuite archivées puis supprimées dans les conditions de l'article 11 des CGU et de l'accord de traitement des données.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITÉ

Chaque partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre partie dont elle a connaissance à l'occasion du contrat, pendant sa durée et trois ans après son terme.

ARTICLE 12 — MODIFICATION DES CGV

OTF peut modifier les CGV. Les modifications sont notifiées au Client au moins trente jours avant leur entrée en vigueur et s'appliquent au plus tôt au renouvellement suivant. Toutefois, une modification imposée par la loi ou favorable au Client s'applique dès son entrée en vigueur. Une modification défavorable qui s'appliquerait en cours d'abonnement ouvre au Client le droit de résilier, avec remboursement de la part du prix correspondant à la période restant à courir.

ARTICLE 13 — DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Les CGV sont soumises au droit français. En cas de différend, les parties recherchent une solution amiable pendant trente jours à compter de sa notification écrite ; elles peuvent recourir à une médiation. Le Client consommateur peut saisir gratuitement le médiateur de la consommation désigné à l'article 13 des CGU.

À défaut d'accord, le litige est porté devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Lorsque le Client a la qualité de commerçant ou de société commerciale, compétence expresse est attribuée au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, y compris en référé et en cas de pluralité de défendeurs.

ANNEXE 1 — ACCORD DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Version 2.0, disponible à l'adresse https://www.ouvretaferme.org/static/ouvretaferme/main/document/accord-de-traitement-des-donnees.pdf.

ANNEXE 2 — GRILLE TARIFAIRE

Grille en vigueur à la date de la présente version. Une modification de la grille favorable au Client — baisse de prix, ajout d'une fonctionnalité à une offre, passage d'une fonctionnalité vers une offre moins chère — s'applique dès sa mise en ligne, sans nouvelle version des CGV (article 12). Toute autre modification suit l'article 12.

OFFRE	SERVICES INCLUS	PRIX ANNUEL	OBSERVATIONS
Essentiel	Gestion des ventes, devis, bons de livraison et factures, caisse, boutique en ligne, catalogues, stocks, facturation électronique, site internet, 50 e-mails par semaine, plan de culture, statistiques de ventes ; 1 utilisateur	0 €	Offre gratuite, ouverte aux professionnels agricoles et aux collectifs, ainsi qu'aux particuliers et établissements scolaires (art. 3 des CGU)

OFFRE	SERVICES INCLUS	PRIX ANNUEL	OBSERVATIONS
Gestion	Essentiel + variantes de produits, cagnottes, import bancaire, comptabilité micro-BA, cahiers de caisse, 2 000 e-mails par semaine, utilisateurs illimités, 100 appels API par jour	120 € par an (10 € par mois)	Remplace l'ancienne adhésion « module Comptabilité » (100 € HT) ; certaines fonctionnalités annoncées pour fin 2026-2027
Pilotage	Gestion + tableau de bord personnalisé, notifications en temps réel, 5 000 e-mails par semaine, personnalisation des boutiques, 1 000 appels API par jour, sauvegarde de la ferme	300 € par an (25 € par mois)	Déploiement progressif à partir de décembre 2026
Communauté (offre partenaire FRAB AuRA)	Conseiller dédié, formations, webinaires, analyse technico-économique, espace d'échange	108 € par an (9 € par mois)	Offre vendue par OTF ; accompagnement assuré par la FRAB AuRA, prestataire d'OTF (article 6)
Intégrale	Pilotage + Communauté	360 € par an (30 € par mois), au lieu de 408 € pour les deux offres souscrites séparément	Offre vendue par OTF ; accompagnement assuré par la FRAB AuRA, prestataire d'OTF (article 6)